

연구소기업 설립 및 지원 규정 〈1209〉

제정 2012. 7. 1
개정 2013. 3. 26
개정 2019. 3. 6
개정 2022. 5. 23

목 차

제 1 조 목 적	3
제 2 조 적용범위	3
제 3 조 용어의 정의	3
제 4 조 연구소기업 신청	4
제 5 조 연구소기업의 설립 심의·승인	4
제 6 조 약정서 체결	5
제 7 조 기술가치 평가	5
제 8 조 출자지분의 변동과 처분	5
제 9 조 출자지분의 처분 수익 또는 배당액의 사용	5
제10조 보상금 지급대상	6
제11조 보상금의 지급시기	6
제12조 출자방식과 지분과의 관계	6
제13조 해양과기원 직원의 휴직	6
제14조 손해배상 약속 금지	7
제15조 휴직 직원의 보안의무조건	7
제16조 해양과기원 명칭 및 로고 사용 금지	7
제17조 연구소기업 참여자의 직무발명	7
제18조 기타 지원	7

제19조 자료 제출	8
제20조 주식의 취득	8
제21조 재취업 심사위원회 구성 및 운영	8
제22조 정보공개	8
제23조 기타 세부사항	8
부 칙	8

연구소기업 설립 및 지원 규정

제1조(목 적) 이 규정은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)이 「연구개발 특구의 육성에 관한 특별법」(이하 “특구법”이라 한다) 제9조의3에 근거하여 설립하는 연구소기업의 설립, 출자, 지원 등에 관한 제반사항을 규정하여 연구성과물의 적극적인 사업화 및 기업화를 촉진함으로써 국가적 해양산업 육성과 해양과기원 발전에 기여함을 목적으로 한다. (개정 '19. 03. 06)

제2조(적용범위) 이 규정은 연구소기업의 운영 및 관리에 대하여 적용한다. 다만, 관계 법령, 해양과기원 규정, 협약 등에서 별도로 정한 경우에는 그에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 연구소기업 : 해양과기원의 보유자산 중 기술과 기타 현물 또는 현금출자를 통하여, 특구 내 설립과 사업에 필요한 설립 자본금 중 특구법에서 정한 일정률 이상의 해양과기원 지분이 확보된 기업을 말한다.
2. 기술출자 : 해양과기원 보유 제반 연구성과물 중 특허, 노하우 등 금전적 평가가 가능한 기술 또는 물질로서 연구소기업 설립을 위하여 관계 법령 및 해양과기원 규정에서 정한 절차를 거쳐 출자하는 것을 말한다.
3. 현물출자 : 해양과기원 보유자산 중 기술출자 대상을 제외한 장비, 시설, 부동산 등을 관계 법령 및 해양과기원 규정 등에 의한 절차를 거쳐 연구소기업 설립을 위하여 출자하는 것을 말한다.
4. 현금출자 : 해양과기원 보유 현금자산 중 관계 법령 또는 규정에서 정한 현금자산을 소정의 절차를 거쳐 연구소기업 설립을 위하여 출자하는 것을 말한다.
5. 현물출자금 : 연구소기업 설립을 위하여 출자한 기술과 현물의 금전적 평가액으로서 연구소기업 자본금에 편입된 확정금액을 말한다.
6. 현금출자액 : 연구소기업 설립을 위하여 출자한 현금으로서 연구소기업 자본금에 편입된 확정금액을 말한다.
7. 출자 지분 : 연구소기업 설립 총 자본금 중 해양과기원의 기술, 현물, 현금 출자에 의

거 확보된 투자자본의 비중으로서 총 발행 주식 중 해양과기원 소유 주식수의 비중을 말한다.

8. 수익금 : 연구소기업에 대한 출자로 발생한 수익금 또는 잉여금을 말한다.

제4조(연구소기업 신청) ① 연구소기업 설립을 희망하는 자는 별지 제1호 서식에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 연구소기업 설립계획서를 연구소기업 지원업무 담당부서(이하 “성과관리업무담당부서”라 한다)에 신청하여야 한다.

1. 설립목적
2. 출자 비율 및 내역
3. 사업화 기술
4. 총 자본금 운영 계획
5. 사업계획(사업타당성평가를 포함한다)
6. 해양과기원내 참여자 현황
7. 부서운영위원회 심의서류
8. 공동출자 법인이 있을 경우에는 공동출자 법인의 출자의향서 및 해당기업 정보
9. 기타 연구소기업 설립에 따른 기대효과 등

제5조(연구소기업의 설립 심의·승인) ① 연구소기업 설립에 관하여는 연구심의위원회의 심의·의결을 거쳐 원장의 승인으로 확정한다.

② 연구소기업 설립을 위한 제1항의 심의사항은 다음 각 호와 같다.

1. 연구소기업의 적격성
2. 사업계획의 타당성, 사업성
3. 연구소기업 출자 기술 또는 출자 현물의 적법성, 적합성
4. 전문연구인력의 과다한 유출 여부
5. 연구소기업 설립으로 인하여 원천 및 첨단기술의 우수연구결과 창출 저해 여부
6. 기타 필요한 사항

제6조(약정서 체결) 해양과기원은 제5조의 규정에 의거 선정된 연구소기업자와 연구소기업 현물출자, 자본금 및 출자비율, 주식의 양도 등의 사항에 대하여 별지 제2호에 의한 연구소기업설립 약정서를 체결한다.

제7조(기술가치 평가) 해양과기원은 기술출자 또는 현물출자를 통하여 연구소기업을 설립하고자 할 경우에는 출자대상 기술 또는 현물에 대하여 관계 법령에 의거 기술가치평가를 실시하여야 한다.

제8조(출자 지분의 변동과 처분) ① 해양과기원 출자 지분율의 변동이 있는 경우에는 해양과기원의 동의를 받아야 한다.

② 해양과기원 출자에 의거 보유하게 된 지분의 처분을 위한 시기, 규모, 방법 등에 대하여는 연구심의위원회 심의를 거쳐 별도로 정한다.

제9조(출자지분의 처분 수익 또는 배당액의 사용) ① 해양과기원 기술출자에 의한 지분의 처분 또는 배당으로 발생하는 수입액은 다음 각 호의 용도에 따라 사용하여야 한다.

1. 연구개발에 대한 투자 (개정 '19. 03. 06)
2. 연구소기업 재출자 (개정 '19. 03. 06)
3. 성과의 사업화 경비 (개정 '19. 03. 06)
4. 기술개발 기여 인력 보상 : 50% 이상 (개정 '19. 03. 06)
5. 사업화 기여 인력 보상 : 10% 이상 (개정 '19. 03. 06)
6. 기관운영경비 (개정 '19. 03. 06)

② 해양과기원 기술출자에 의한 지분의 처분 또는 배당으로 발생하는 수입액이 복수이상의 출자기술에 기인할 경우에는 각 기술별 기여도를 산정하여 제1항에 의한다.

③ 기술출자 이외의 현금 또는 현물출자에 의한 지분의 처분 또는 배당으로 발생하는 수익금은 해양과기원 등의 소속직원에게 대한 보상금으로 사용할 수 없으며, 다음 각 호를 포함하여 원장이 별도로 정한 기준에 의하여 사용한다.

1. 연구개발에 대한 재투자 및 연구소기업에 대한 출자
2. 연구개발성과의 사업화에 필요한 재투자 및 경비

3. 기관운영비 및 기타 원장이 정하는 용도

④ 출자지분의 처분 또는 배당액의 사용에 관하여는 관계 법령에서 정한 기준이나 별도의 정당한 특약이 있는 경우에는 그 기준에 의한다.

제10조(보상금 지급대상) ① 제9조제1항제1호의 당해 기술개발 참여한 인력이라 함은 다음 각 호의 직원을 말하며, 참여인력에서의 보상금 지급기준은 주기여자 또는 과제책임자가 결정한다.

1. 지적재산권의 경우는 개발자로 등록된 직원
2. Know-how 기술의 경우에는 관련 연구에 참여한 직원 중 해당 과제책임자가 결정하는 직원

② 사업화 기여 인력 또는 부서라 함은 다음 각 호를 말하며, 지급여부 및 기준은 주기여자 또는 과제책임자가 정한다.

1. 사업화를 지원하여 기여한 지원조직 내의 직원 또는 부서
2. 기타 원내·외의 사업화를 지원하여 기여한 개인 또는 법인

제11조(보상금의 지급시기) ① 당해기술 개발에 참여한 인력 및 기여 인력에 대한 보상금은 해양과기원 보유지분의 처분 또는 배당에 의거 배당금(현금)이 해양과기원에 입금된 날로부터 당해 연도 이내에 지급한다. (개정 '19. 03. 06)

② 배당금의 내역이 복수이상의 출자기술 등의 사유로 각 기여자별 배분기준을 정확히 산출할 수 없을 경우에는 배분기준을 확정된 날로부터 당해 연도 이내에 지급한다. (개정 '19. 03. 06)

제12조(출자방식과 지분과의 관계) 복수이상의 기술출자, 현금출자, 증자 등 수익금의 발생 원인이 중복된 경우에는 출자방식별 증자방식별 각각의 원인에 의한 지분별로 분리하여 제9조에서 정한 각각의 용도에 맞게 집행하여야 한다.

제13조(해양과기원 직원의 휴직) ① 해양과기원은 연구소기업의 기업화 성공률을 제고하기 위하여, 사업화 개발 및 지원을 위한 직접 참여가 불가피할 경우 해양과기원의 직무를 저해하지 않는 범위 내에서 연구소기업의 설립 및 참여를 신청한 직원에게 3년

이내의 기간 범위 내에서 휴직을 허용할 수 있다.

② 휴직은 인사위원회의 심의를 거쳐 정한다.

③ 연구소기업 참여자는 이 규정 제5조에 의거 연구소기업 설립 확정된 날로부터 7일 이내에 휴직을 신청하여야 하며, 해양과기원은 신청접수 후 20일 이내에 인사위원회의 의결을 거쳐 원장의 승인을 얻어 연구소기업 참여자의 휴직을 결정하여야 한다.

④ 연구소기업 참여자는 휴직 기간 종료 후 복직하고자 하는 경우 휴직기간 종료일 30일전에 복직원을 제출하여야 한다.

⑤ 휴직 시 휴직 직원의 급여는 무급으로 한다.

제14조(손해배상 약속 금지) 해양과기원은 연구소기업 설립 및 기술출자 등에 따른 제품의 실용화 및 상품화 등에 관련하여 어떠한 손해배상도 약속하거나 예정할 수 없다.

제15조(휴직 직원의 보안의무조건) 연구소기업 참여자는 휴직기간에 연구활동과 해양과기원의 제반동향으로 얻은 연구실적 및 정보를 누설하지 않으며, 이를 위반 시에는 해양과기원의 관련 규정에 의거 적법한 처벌을 받을 수 있다.

제16조(해양과기원 명칭 및 로고 사용금지) 연구소기업은 사업 활동을 목적으로 해양과기원의 명칭 및 로고를 사용할 수 없다. 다만, 해양과기원에 불이익을 초래하거나 위상을 손상시키지 않는 범위 내에서 지식재산위원회의 의결 및 원장 승인 후 이를 사용하게 할 수 있다. 이 경우 해양과기원은 출자회사(기업)로부터 그 사용에 대한 대가를 받을 수 있다. (개정 '19. 03. 06)

제17조(연구소기업 참여자의 직무발명) 연구소기업 참여자는 연구소기업 설립 후 발명한 모든 기술 및 지적 재산권에 대해서 출원 전 성과관리업무담당부서와 협의하여 해양과기원 내 관련 규정에 의거 직무발명 여부를 판단 받아야 한다.

제18조(기타 지원) 해양과기원은 연구소기업의 기업화 성공률 제고를 위하여 다음 각 호의 사항에 대하여 해양과기원 운영에 저해되지 않는 범위 내에서 우선적으로 지원할 수 있다. 다만, 각 관련 규정에 정한 바에 따라야 하며, 관련 위원회가 있는 경우에는

위원회의 심의를 거쳐야 한다.

1. 해양과기원 성과기술의 이전 또는 추가 출자
2. 관련 규정 범위 내에서의 사업화에 필요한 공동·협력 연구 수행
3. 사업화에 필요한 각종 정부정책 및 정보 등에 대한 지원
4. 해양과기원 내의 공동활용장비 활용에 대한 지원
5. 해양과기원의 파견 및 겸직에 대한 지원
6. 기타 해양과기원 운영을 저해하지 않는 범위내의 요청사항

제19조(자료 요청)(신설 '19. 03. 06) ①해양과기원은 출자회사(기업)의 사업이 원활히 진행될 수 있도록 지원하되, 매년 출자회사(기업)에 경영정보 자료 등을 요구할 수 있다. 또한 출자회사(기업)에 대해 사업평가를 실시할 수 있으며, 세부 평가계획은 원장이 따로 정한다.(신설 '19. 03. 06) ②출자회사(기업)가 특별한 사유 없이 자료 제출에 응하지 않거나, 제1항의 사업평가결과에 의거 현저히 문제가 있거나, 대표이사 또는 주 사업영역이 변경되거나, 해양과기원에 불명예 또는 불이익을 끼칠 경우, 관련된 협약 및 계약을 해지할 수 있다. (신설 '19. 03. 06)

제20조(주식의 취득)연구소기업 참여자는 당해 연구소기업으로부터 주식을 교부받거나 주식매수선택권(Stock-Option)을 부여 받을 수 있다.

제21조(재취업 심사위원회 구성 및 운영)(신설 '22. 05. 23) ①임직원이 출자회사의 임직원으로 취업하고자 할 경우에는 취업지원 사실을 인사업무부서에 통보하고 연구소기업을 담당하는 부서에서는 출자회사 재취업 심사위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성하여 심의·의결한다. 위원회는 재취업심의 사안 발생 시 구성하여 한시적으로 운영한다. 단, 해당 임직원이 공직자윤리법에 따른 취업심사 대상에 해당되는 경우에는 예외로 한다.

②위원회는 부원장을 위원장으로 하며, 위원장을 포함하여 5명 이상의 내·외부위원으로 구성하되 반드시 외부위원을 과반 이상으로 한다. 내부위원은 위원장인 부원장을 포함하여 연구소기업을 담당하는 부서의 장(부장)을 당연직으로 구성한다. 위원회는 구성위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한

다. 단, 부설기관의 경우, 위원회를 별도 구성하며, 당연직 위원은 본원 규정을 준용하여 구성한다.

③위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에 참여하지 못한다.

1. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
2. 위원이 해당 안건과 직접적인 이해관계가 있어 심의의 공정성, 객관성을 기대할 수 없다고 평가단이 판단하는 경우

④심사평가는 별지 제3호를 따르며 심사대상자의 윤리성, 청렴성, 역량 및 전문성 보유여부 등을 심사기준으로 한다.

⑤위원회는 공동간사를 둘 수 있으며, 간사는 회의록을 작성하여 출석한 위원의 서명을 받아 보관하여야 한다.

제22조(정보공개)(신설 '22. 05. 23) 임직원이 출자회사 등에 취업한 경우에는 인터넷 홈페이지 또는 공개시스템(알리오) 등에 공개하여야 한다.

제23조(기타 세부사항)(개정 '22. 05. 23) 이 규정에서 정하지 아니한 세부사항은 관련규정이 있는 경우에는 관련 규정에 따르며, 없는 사항은 원장이 별도로 정한다.

부 칙

이 규정은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2013년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2019년 3월 6일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2022년 5월 23일부터 시행한다.

(별지 제1호) (개정 '13. 03. 26)

※ 연구소기업 설립유형, 기술출자의 특성에 따라 설립계획서의 내용은 변경될 수 있음.

연구소기업 설립계획서

20 년 월 일

연구소기업 :

한국해양과학기술원

제 출 문

미래창조과학부장관 귀하

「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법 시행령」 제13조제3항
및 「연구소기업 설립 및 지원 규정」 제4조제1항에 따라 연구소기업
설립계획서를 제출합니다.

20 년 월 일

설립기관장 :

원장 (인)

연구소기업 :

대표 (인)

요 약 문

1. 설립목적

2. 설립기관 개요

기 관 명		대 표 자	
법인등록번호		사업자등록번호	
주 소 (특구 내 분원/분소)		(전화 :) (팩스 :)	

3. 연구소기업 현황 (단위 : 백만원, 명)

기 업 명		대 표 자	
법인등록번호		사업자등록번호	
자 본 금		상시근로자수	
주소	본 사	(전화 :) (팩스 :)	
	공 장		
	연구소		
업종(생산품)			

4 출자내역 및 비율 (단위 : 백만원, %)

출자자산	출자금액(지분)
합 계	

5. 사업계획

《 목 차 》

I. 연구소기업 개요 0

1. 설립목적 및 배경 0

2. 추진경위 0

3. 설립기관 개요 0

4. 연구소기업 현황 0

II. 출자계획 및 주주현황 0

1. 출자 계획 0

2. 주주 현황 0

III. 사업계획 0

1. 사업내용 0

2. 시장현황 및 전망 0

3. 추진계획 0

4. 재무계획 0

5. 기대효과(사업타당성평가) 0

I. 연구소기업 개요

- 1. 설립목적 및 배경
- 2. 추진경위
- 3. 설립기관 개요

기관명		대표자	
법인등록번호		사업자등록번호	
주소 (특구내분원/분소)	(전화 :) (팩스 :)		

4. 연구소기업 현황

가. 회사 개요 (단위 : 백만원, 명)

기업명		대표자	
법인등록번호		사업자등록번호	
자본금		상시근로자수	
주소	본사	(전화 :) (팩스 :)	
	공장		
	연구소		
업종(생산품)			

나. 대표자 인적사항

성명(한자)		주민등록번호	
주소		(전화 :) (팩스 :)	
학력	기간	학교명	학위
		전공	
경력	기간	근무처	직위
		담당업무	
기타 특기사항 (자격증, 상벌 등)			

다. 경영진 현황

직위	성명	주민등록번호	대표자 관계	최종학력 (전공·학위)	주요경력

라. 조직구성(해양과기원 내 참여자 현황 포함)

II. 출자계획 및 주주현황

1. 출자 계획

출자자	출자 시기	출자액		발생 주식종류	최종지분 (%)	경영실권자 또는 대표자와의 관계
		현금	현물			
합계						

2. 주주 현황

총 주식 수		주		주당 액면가액		원	
성명	주민등록번호	보유 주식수	금액	지분 (%)	주식취득일	경영실권자 또는 대표자와의 관계	특기사항

Ⅲ. 사업계획

1. 사업내용

- ☐ 기술명
- ☐ 주요 사업내용

2. 시장현황 및 전망

- ☐ 국내외 시장규모
- ☐ 국내외 시장특성
- ☐ 국내외 주요 수요처
- ☐ 국내외 동종업체 현황
- ☐ 사업전망

3. 추진계획

- ☐ 단계별 계획
- ☐ 사업화 로드맵

4. 재무계획

- ☐ 매출계획
- ☐ 추정 재무 제표
- ☐ 연구소기업 투자 계획
- ☐ 단기(1년) 소요자금 및 조달계획

5. 기대효과(사업타당성평가 포함)

(연구소기업 설립 후 출자기술 사업화 성공에 따른 기대효과 기술)

※붙임 : 1. 부서운영위원회 의사록

2. (공동출자 법인이 있는 경우) 공동출자 법인의 출자의향서 및 해당기업 정보.

(별지 제2호) (개정 '13. 03. 26, 개정 '19. 03. 06)

※ 연구소기업 설립유형, 기술출자의 특성에 따라 (갑)과 (을) 사이의 약정서 내용을 합의하에 일부 조정할 수 있음.

연구소기업설립 약정서(안)

한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 칭한다)과 “○○회사 ○○○”은 「대덕연구개발특구등의육성에관한특별법」에 근거한 연구소기업 설립을 위해 다음과 같이 약정한다.

제1조 【연구소기업의 설립】

“해양과기원”과 “○○회사 ○○○”은 「대덕연구개발특구등의육성에관한특별법」에 근거한 설립기업(이하 “연구소기업”이라 칭한다)을 위해 본 약정서 발효 후 “○○회사 ○○○”의 정관 변경 등 필요한 조치를 취하며, 연구소기업 운영 시 최우선적으로 반영키로 한다.

제2조 【사업목적】

연구소기업의 사업목적은 연구소기업의 정관에 의한다.

제3조 【현물출자】

1. 연구소기업 설립에 따라 “해양과기원”은 다음의 등록 특허기술을 연구소기업에 현물출자기로 하고, 현물의 가치는 국가공인평가기관인 기술보증기금에서 평가한 기술가치평가액인 000원으로 한다.
 - o 한국해양과학기술원 제공기술 : 특허기술 0건은 연구소기업에 현물출자하고, 동특허에서 나오는 개량특허에 대한 우선적인 기술실시권을 연구소기업에 부여한다.
 - 특허1 : ○○○ 기술(등록번호: 제 호)
 - 특허2 : ○○○ 기술(등록번호: 제 호)
2. “해양과기원”은 연구소기업에 제공하는 기술이 연구소기업의 사업목적을 위해 사용하는데 있어서 제3자로부터의 지적재산권 관련 이의 제기와 같은 일체의 법률상 또는 사실상 장애가 없음을 보증하여야 하며, 연구소기업이 위와 같은 제3자의 이의제기 등에 대응하기 위해 비용을 지출하게 된 경우에는 이를 전액 보상하여야 한다.

제4조 【발행하는 주식의 종류와 수】

연구소기업의 설립을 위해 본 약정서 제3조에 따라 “해양과기원”이 현물출자하는 기술에 대해 연구소기업은 보통주 신주 ○○○ 주를 발행한다.

연구소기업 설립시의 “해양과기원”과 “OO회사 000”의 지분비율은 각각 〇〇%와 〇〇%로 하며, 이를 위해 “OO회사 000”은 “해양과기원”의 현물출자 전 자본금을 〇〇〇원(총발행주식수 〇〇〇주, 액면 〇〇〇원)으로 유지하여야 한다.

“해양과기원”이 지명하는 1인을 연구소기업의 이사로 선임할 수 있으며, 이 경우 비상근을 원칙으로 한다. 단, 필요할 경우 “해양과기원”과 “OO회사 000”의 협의에 의해 상근으로 전환할 수 있다.

“해양과학기술원”이 보유하고 있는 연구소기업 주식의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도하고자 하거나 제3자로부터 양도제의를 받은 경우 “OO회사 000”에게 우선매수권을 부여하되, 우선매수권 부여에 따른 구체적인 절차 및 양수도조건의 결정에 대해서는 당사자 간 추후 합의하여 결정한다.

연구소기업이 신주를 발행할 때에는 소유한 주식비율에 따라 신주를 우선적으로 인수할 권리가 있다.

연구소기업이 경영상의 이유로 운영자금 등을 외부로부터 차입할 경우 “해양과기원”은 연구소기업의 차입금에 대한 지급보증에 입보하지 않는다.

“해양과기원”과 “OO회사 000”은 “해양과기원”과 “OO회사 000” 간의 약정사항과 연구소기업의 경영상의 중요사항에 대해 비밀유지를 하는 것에 동의한다.

연구소기업은 “해양과기원”에게 이사회, 감사, 결산의 각 결과사항 및 기타 중요한 변경사항 등을 통보하여야 한다. 또한 “해양과기원”은 연구소기업의 사업화 실태조사를 실시할 수 있다.

“해양과기원”은 연구소기업의 성과 극대화를 위하여 연구소기업이 “해양과기원”의 시설 및 장비를 활용할 수 있도록 적극 협력하며 연구개발, 인력 및 경영 등의 사항도 지

원할 수 있다.

본 약정은 대한민국법률에 준거하여 해석되는 것으로 하며, 기타 본 약정서에 기재되지 아니한 사항은 상법 및 관계법령이 정하는 바에 따라 “해양과기원”과 “OO회사 000”이 협의하여 결정하기로 한다. 본 약정과 관련하여 발생하는 일체의 분쟁은 당사자 간 합의에 의해 해결하기로 하고, 당사자 간 합의에 의하여 해결되지 아니하는 분쟁에 대해서는 지방법원(대전, 부산)을 관할법원으로 하여 해결하도록 한다.

“해양과기원”은 연구소기업 설립 및 기술출자 등에 따른 제품의 실용화나 성공적인 활용 및 상품화 등에 관련하여 어떠한 손해배상도 약속하거나 보증하지 아니한다.

“00회사 000”은 본 약정을 이행하면서 「대덕연구개발특구등의육성에관한특별법 및 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙」을 준수하여야 한다.

본 약정은 “해양과기원”과 “OO회사 000”이 상호 서명 날인한 후 주관부처에서 연구소기업으로 승인한 날로부터 발효된다.

위 사항을 증(證)하기 위해 본 약정서를 2부 작성, 서명하여 “해양과기원”과 “OO회사
OOO”은 각각 1부씩 보관하기로 한다.

20 년 월 일

부산시 영도구 해양로 385
한국해양과학기술원
원장 (인)

주소
○○ 회사 ○○○
대표이사 (인)

(별지 제3호) (신설 '22. 5. 23)

퇴직 임직원 출자회사 재취업 심사위원회 평가표

1. 취업제한사유 해당 여부 (O, X로 표시)

항 목	○ ○ ○
① 퇴직일로부터 3년이 경과하지 않음	
② 퇴직 전 5년간 소속부서 업무와 재취업 회사의 업무의 밀접한 관련성'이 있음	

* '밀접한 관련성' 판단기준 : '심사평가표 설명자료' 참조

* ①,②에 모두 해당하는 경우 재취업 제한 대상으로 '2.취업제한 예외사유 해당 여부' 로 이동

2. 취업제한 예외사유 해당 여부 (O, X로 표시)

* 1번의 ①,② 모두 해당 시 작성하며, 예외사유 중 하나 이상 해당할 경우 재취업 승인 가능

심사기준	○ ○ ○
① 국가 안보상의 이유나 국가의 대외경쟁력 강화 및 공공의 이익	
② 직제와 정원의 개폐 등으로 직위가 없어지거나 정원이 초과되어 본인의 의사와 관계없이 면직	
③ 출자회사의 경영개선을 위하여 필요한 경우	
④ 「국가기술자격법」에 따른 기술분야 자격증(국가 공인 민간자격증 포함) 소지자로 해당산업분야 발전에 기여할 수 있다고 판단되는 경우	
⑤ 법원의 결정 또는 법령에 따라 선임되는 경우	
⑥ 채용계약에 따라 일정기간 전문지식·기술이 요구되는 직위에 채용되었다가 퇴직 후 임용 전 중사분야에 재취업	
⑦ 팀 소속직원의 경우 본인 담당업무와 밀접한 관련성이 없고, 취업 후 영향력 행사 가능성이 적은 경우	
⑧ 취업분야에 대한 전문성이 증명되고 취업 후 영향력 행사 가능성이 적은 경우	

3. 종합 심사의견 (적합, 부적합 여부 및 사유 명기)

0000년 00월 00일

위원 ○○○ (서명)

퇴직자 취업 심사위원회 심사평가표 설명자료

[퇴직 전 업무와 재취업 회사의 '밀접한 관련성' 판단기준]

○ 공직자윤리법 제17조(퇴직공직자의 취업제한) 제②항 밀접한 관련성의 범위는 퇴직 후 3년 내의 취업심사대상자가 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서의 업무가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무인 경우를 말한다.

1. 직접 또는 간접으로 보조금·장려금·조성금 등을 배정·지급하는 등 재정보조를 제공하는 업무
2. 인가·허가·면허·특허·승인 등에 직접 관계되는 업무
3. 생산방식·규격·경리 등에 대한 검사·감사에 직접 관계되는 업무
4. 조세의 조사·부과·징수에 직접 관계되는 업무
5. 공사, 용역 또는 물품구입의 계약·검사·검수에 직접 관계되는 업무
6. 법령에 근거하여 직접 감독하는 업무
7. 취업제한기관이 당사자이거나 직접적인 이해관계를 가지는 사건의 수사 및 심리·심판과 관계되는 업무
8. 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 업무